

პროკურატურის საკოორდინაციო საქმიანობის ეფექტურობის შეფასება დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში

ზურაბ რუხაია
სტუ-ს დოქტორანტი

რეზიუმე

წინამდებარე სტატიაში განხილულია პროკურატურის საქმიანობის ძირითადი ასპექტები, სამართალდამცავი ორგანოების ქმედებების კოორდინაციის შედეგები დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მათ შორის კორუფციასთან ბრძოლის სფეროშიც, რომლებიც ექვემდებარება შეფასებას. “შედეგობრიობის” და “ეფექტურობის” კონცეფციებს შორის განსხვავებისა და პროკურატურისა და საზედამხებელო საქმიანობის თეორიაში პროკურატურის ორგანოების ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმებსა და ინდიკატორებზე დაყრდნობით, ჩვენი აზრით, უნდა მოხდეს პროკურორის მიერ დანაშაულთან და კორუფციასთან ბრძოლის საკოორდინაციო საქმიანობის შეფასების მექანიზმის კვლევა და, კანონის უზენაესობისა და სამართლებრივი წესრიგის განმტკიცება სახელმწიფოში.

საკვანძო სიტყვები: პროკურატურა, სამართალი, კანონი, ზედამხედველობა, კანონმდებლობა, კოორდინაცია, ბრძოლა, დანაშაული, ორგანოები.

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COORDINATION ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN THE FIGHT AGAINST CRIME

Zurab Rukhaia
PhD student of GTU

ANNOTATION

In this article the main aspects of the activity of the prosecutor's office, the results of the coordination of law enforcement agencies' activities in combating crime, including in the field of combating corruption, are subject to evaluation and measurement. Based on the difference between the notions of “effectiveness” and “efficiency” and the criteria and indicators for assessing the effectiveness of the work of the prosecutor's office in the theory of prosecutors and supervisors, it is, in our view, precisely on the basis of this approach, to investigate the mechanism for assessing the contribution of the prosecution's coordination activities to achieving positive results in counteracting crime and corruption and, ultimately, strengthening the rule of law and order in the state as a whole.

Keywords: Prosecutor's Office, Law, Law, Supervision, Legislation, Coordination, Struggle, Crime, Bodies.

შესავალი

იურიდიულ კვლევებში, სამართალდამცავი ორგანოების მრავალმხრივი საქმიანობის შესწავლასთან დაკავშირებულ თემებს შორის, მათი საქმიანობის ეფექტურობის შეფასების თემა არც ისე ხშირად გვხვდება. მასზე არ არის მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კვლევა. სამართალდამცავი ორგანოების ამა თუ იმ ასპექტის შეფასების მიდგომა მხოლოდ ზოგადად არის მითითებული საქართველოს სამინისტროებისა და დეპარტამენტების ორგანიზაციულ და ადმინისტრაციულ დოკუმენტებში. ამავდროულად, ამასთან დაკავშირებით მრავალი კითხვა ჩნდება. მაგალითად, ისეთი როგორცაა: რომელი სამართალდამცავი ორგანო მუშაობს საუკეთესოდ? რა შედის “სამართალდამცავი ორგანოების ეფექტურობის” კონცეფციაში? რა კრიტერიუმებით უნდა შეფასდეს იგი?

დიდი ხანია განიხილება სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობის შეფასების სისტემის შემუშავების აუცილებლობა, მაგრამ ამის გაკეთება არც ისე ადვილია. ნებისმიერი სამუშაო, მათ შორის სამართალდამცავი ორგანოების მუშაურობის, არ ჯდება ზუსტ ერთეულებში გაზომილ პარამეტრებში: ლარებში, ტონებში, კილომეტრებში და ა.შ. მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, არსებობს უნივერსალური კრიტერიუმი. ეს კრიტერიუმი არის შედეგი, ანუ კანონი და წესრიგი ტერიტორიებზე ან ობიექტებზე. სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე აღქმული, თუ რა უნდა ჩაითვალოს შედეგად, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ აუცილებელია ჩატარდეს კვლევა სამართალდამცავი ორგანოების ეფექტურობის შეფასების სფეროში.

ძირითადი ნაწილი

თანამედროვე სამართლებრივი სახელმწიფო კრიმინალიზაციის დაბალი დონით ხასიათდება. ზუსტადაც, ის გვაჩვენებს, თუ რამდენად უსაფრთხოა სახელმწიფო, როგორ ვითარდება მასში ცხოვრება და რამდენად ეფექტურად მუშაობს მისი მთავრობა და სამართალდამცავი სისტემა. გამოწვევის არ არის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში კანონმდებლობის დაცვა და მის მეშვეობით კრიმინოგენული ვითარების გაუმჯობესება. სამწუხაროდ, ამ ეტაპზე სახელმწიფო და მისი უმაღლესი ორგანოები გარკვეულ სირთულეებს განიცდის ამ მიმართულებით.

მნიშვნელოვანია აგრეთვე პროკურატურის შესაძლებლობებისა და პერსპექტივების განხილვა,

აგრეთვე მისთვის კოორდინაციის ორგანიზებისა და განხორციელების დაკისრება.

პროკურატურის საკოორდინაციო საქმიანობის ეფექტურობა გამოიხატება იმაში, თუ რამდენად აღწევს ამ მიზნის პროკურატურა თავისი საქმიანობით. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ეფექტურობის დონე განისაზღვრება მიზნის მიღწევის შედეგის მიხედვით.

ამ თვალსაზრისით, საჭიროა დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობის კოორდინაციის “მიზნის” და “ამოცანების” ცნებების განსაზღვრა. გარკვეული სირთულეები წარმოიქმნება კონკრეტული ამოცანების ფორმირებისას, რომლებიც განხორციელდება საკოორდინაციო საქმიანობის მიზნის მისაღწევად, რადგან ისინი მრავალფეროვანია და ნორმატიულად არ არის დაფიქსირებული.

ჩვენი აზრით, ეს მოიცავს შემდეგ პუნქტებს:

◆ კოორდინაციის ძირითადი სტრატეგიული მიმართულებების განსაზღვრა დანაშაულისა და კორუფციის განვითარების სტრუქტურის, დინამიკის, ტენდენციების ანალიზის საფუძველზე;

◆ სამართალდამცავი ორგანოების ერთობლივი ქმედებების უზრუნველყოფა დანაშაულთან და კორუფციასთან საბრძოლაში;

◆ საკოორდინაციო პროცესის სუბიექტების საქმიანობაში განხეთქილების, დუბლირების და პარალელიზმის აღმოფხვრა;

◆ კანონიერების დაცვა დამტკიცებული კორდინაციული საქმიანობის განხორციელებისას;

◆ კრიმინალური და კორუფციული გამოვლინებების დროული გამოვლენის, გამჟღავნების და აღკვეთის მიზნით, საკოორდინაციო საქმიანობისა და გადაწყვეტილებების სპეციფიკის, ხარისხის, მიზანშეწონილობის უზრუნველყოფა. ხარისხიანი წინასწარი გამოძიება, მათი კანონიერებისა და წესრიგის მდგომარეობაზე რეალური გავლენის უზრუნველყოფა პროკურატურის იურისდიქციის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე და ობიექტებზე. ამრიგად, ერთი შეხედვით, ჩამოთვლილი ამოცანების გადაწყვეტა და ამით დასახული მიზნების მიღწევის უზრუნველყოფა წარმოადგენს ძალოვანი უწყებების საკოორდინაციო საქმიანობის ეფექტურობის არსს. თუ რამდენად “ეფექტურად” ან “არაეფექტურად” ხორციელდება კოორდინაცია ამისათვის საჭიროა იმ ეფექტურობის შეფასება, რომელიც მოიცავს მოქმედებათა სისტემას და მიზნად ისახავს კოორდინაციის საქმიანობის თვისობრივი ნიშნების შესრულებას.

იმის გათვალისწინებით რომ, კოორდინაციის ეფექტურობის შეფასება დაკავშირებულია მატერიალურ ან ფინანსურ და სხვა ხარჯებთან, აგრეთვე სოციალურ-პოლიტიკურ, იურიდიულ, ბუნებრივ-გეოგრაფიულ და სხვა ფაქტორების ანალიზთან, შესაძლებელია არის გამოიყოს ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმები და მაჩვენებლები როგორც მოგეხსენებათ, კრიტერიუმი არის შეფასების საზომი, ერთგვარი სტანდარტი, ხოლო მაჩვენებელი

არის საშუალება, რომელსაც აქვს რაოდენობრივი გამოხატულება და მიუთითებს განვითარების შედეგებზე ან რაიმეს მსვლელობაზე. როგორც საკოორდინაციო საქმიანობის ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმები, შეიძლება განვიხილოთ, მაგალითად, ყველა ფორმის კოორდინაციის სისრულე, შესაბამის დოკუმენტებში საკოორდინაციო საქმიანობის შედეგების ასახვის საიმედოობა, დანაშაულის რეალური შემცირება, და ა.შ. კოორდინაციის ეფექტურობის მაჩვენებლები წარმოადგენს საკოორდინაციო საქმიანობის შედეგებს, პირველ რიგში აისახება სტატისტიკური ანგარიშგების ნიშნებზე. რაოდენობრივი მაჩვენებლების გარდა, პროკურატურის საქმიანობის ეფექტურობის დადგენისას გამოიყენება თვისებრივი მაჩვენებლები, რომლებიც ეყრდნობა ექსპერტულ და საზოგადოებრივი შეფასებას. საკოორდინაციო საქმიანობის ეფექტურობის შეფასებისას, თვისებრივი მაჩვენებლებთან ერთად, ზოგიერთი მკვლევარი გვთავაზობს შედეგობრივ ინდიკატორების გამოყენებასაც (დანაშაულისა და კორუფციის მდგომარეობის ცვლილებების შესაბამისობის შედეგების ჩვენება, მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დონე, საზოგადოების ნდობა კოორდინაციის სუბიექტებისადმი).

რაოდენობრივი ინდიკატორები განისაზღვრავენ ჩატარებული კოორდინაციისა და უწყებათაშორისი შეხვედრების, შექმნილი უწყებათაშორისი ჯგუფების, რეგიონებში ერთობლივი გასვლების და სხვა ღონისძიებების რაოდენობას, რომლებიც აისახება სტატისტიკურ ანგარიშში. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ანგარიშები არ შეიცავს კოორდინაციის ფორმის ისეთ რაოდენობრივი მონაცემების ამსახველ მაჩვენებლებს, როგორიცაა საკოორდინაციო საქმიანობის მონაწილეთა კოლეგიის ერთობლივი შეხვედრების ჩატარება. ეს მაჩვენებლები უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას, სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში სუბიექტების მიერ გადაგზავნილი, დანაშაულის პრევენციის საკითხების შემცველ, ერთობლივი საინფორმაციო წერილების, კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში მიმოხილვების შესახებ.

ხარისხობრივმა ინდიკატორებმა უნდა განსაზღვრონ ღონისძიებების და საკოორდინაციო გეგმების გამოყენების განხორციელების ხარისხი, საკოორდინაციო გადაწყვეტილებებისა და ზომების კონცეფცია, მათი არსებითი სისწორე, სისრულე, დროულობა და რაც მთავარია - კოორდინაციის ღონისძიებების შეხვედრების რეალური ზემოქმედების დინამიკა დანაშაულებრივ ვითარებაზე შესაბამის ტერიტორიაზე. გასათვალისწინებელია, ის რომ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს პროკურატურის კოორდინაციის ხარისხზე, არის საკოორდინაციო საქმიანობის ორგანიზაციისა და მენეჯმენტის მდგომარეობა (ინფორმაციის და ანალიტიკური უზრუნველყოფის დონე, პროგნოზირება და დაგეგმვა, შიდასისტემური და გარე

ურთიერთქმედება, საქმეთწარმოება, მთავარი პროკურორის როლი ამ საქმიანობის მართვაში, შესრულების კონტროლი).

სწორედ ეს თვისებრივი ინდიკატორები (რომლებმაც, ჩვენი აზრით, აგრეთვე უნდა განსაზღვრავს კანონისა და წესრიგის კოორდინაციაზე გავლენა) საშუალებას იძლევა სათანადოდ შეფასდეს განსაზღვრული საკოორდინაციო ამოცანების ხარისხი და მისი მიზნები.

საკოორდინაციო საქმიანობის ხარისხის შეფასება მოითხოვს ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა მასალის საფუძვლიან, სრულყოფილ შესწავლას და ანალიზს: გეგმები, კოორდინაციის გადანაცვები, ერთობლივი საინფორმაციო წერილები, ბიულეტენები, უწყებათაშორისი ორგანიზაციული და ადმინისტრაციული დოკუმენტები და ა.შ.

კითხვებს შორის, რომელთა პასუხების ახასიათებს კოორდინაციის ხარისხს, შეიძლება გამოიყოს კოორდინაციის პრინციპების შესაბამისობის საკითხები; ინფორმაციის გაცვლის დონე და დროულობა, მათ შორის სასამართლო ხელისუფლებასთან, სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან, კონტროლისა და ზედამხედველობის ორგანოებთან; იმ პირთა წრის განსაზღვრის სისწორე, რომლებიც საკოორდინაციო თათბირის წევრები არიან; სხვისი კომპეტენციაში ჩარევის წესების დაცვა; პროკურატურის უმაღლესი ორგანოების რეკომენდაციების მუშაობაში გამოყენება; კოორდინაციის ორგანიზებაში პოზიტიური გამოცდილების განხორციელება და ა.შ. [1]

ამავდროულად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ეფექტურობის შეფასებისადმი ასეთი მიდგომა, განსაკუთრებით სისტემის შიდა ექსპერტული შეფასებისას, პრაქტიკულად ხორციელდება საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ახალი საპროცესო კოდექსის შესაბამისად. [2] კოდექსის ძირითად ამოცანებად გაცხადებული იყო შეჯიბრებითობის, საჯაროობის, მხარეთა თანასწორობის, მტკიცებულებათა უშუალო გამოკვლევის, ბრალდებულის უფლებათა პატივისცემისა და სხვა მნიშვნელოვანი პრინციპების დანერგვა/გაძლიერება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში. [3] კოდექსის ერთ-ერთი უმთავრესი სიახლე იყო ინკვიზიციურიდან შეჯიბრებით საპროცესო მოდელზე გადასვლა, რაც გულისხმობს ბრალდებისა და დაცვის მხარეებისთვის მეტ-ნაკლებად თანაბარი ინსტრუმენტების მინიჭებას, რათა ორივე მხარეს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შეეძლოთ ეფექტიანი გამოძიების წარმოება. ზოგადად, შეჯიბრებით საპროცესო.

ამ საკითხების შინაარსი მეტწილად ემთხვევა კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების ჩამონათვალს, რომლებიც შესაძლებელს ხდის პროკურატურის ზედამხედველობისა და სხვა სახის საქმიანობის ეფექტურობის გაზომვას და შეფასებას, მათ შორის, ზემდგომი ორგანოების მიერ დანაშაულის

წინააღმდეგ მებრძოლი აუდიტირებულ პროკურატურათა კოორდინაციას. კომპლექსური შემოწმების შედეგებზე დაყრდნობით „წარჩინებული“ და „არადაშაქმყოფილებელამდე“ შეფასებები საშუალებას იძლევა გარკვეულწილად განსაჯოს კონკრეტული პროკურატურის ეფექტურობის დონე. ასეთი შეფასება ოდნავ განსხვავებულ მიზნებს ისახავს და კეთდება, როგორც წესი, ხუთ წელიწადში ერთხელ, რაც არ იძლევა პროკურატურის ფუნქციონალური საქმიანობაში საჭირო ცვლილებების შეტანის საშუალებას.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შემთხვევაში, ფაქტობრივად, ღონისძიებები არ განასხვავებს კონცეფციებს „სამუშაოს ორგანიზაცია“, „ორგანიზაციული უზრუნველყოფა“, „პროკურორის საქმიანობის ტიპის ორგანიზაცია, პროკურორის ზედამხედველობის მიმართულებები“. ასევე არ არის ხაზგასმული „მენეჯმენტის“ კონცეფცია, რომელიც შედგება პროკურატურის და პროკურორების უმაღლესი ორგანოების მიერ დაქვემდებარებულ პროკურორებზე კოორდინაციის საკითხს, დავალებების სწორად შესრულების მიზნით.

როგორც კომპლექსური, ასევე დარგობრივი მეთოდოლოგიის დაკონკრეტების დროს (დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში პროკურატურის მიერ სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობის კოორდინაციის შესწავლა და შეფასება), ეს შეფასებები, შესაძლებელია გამოყენებული იქნება მოცემული საქმიანობის ეფექტურობის შესაფასებლად.

გარდა ამისა, საკოორდინაციო თათბირის გადანაცვები შეფასებისას ყურადღება უნდა მიექცეს მათ ხარისხს, ფორმალიზმის თავიდან აცილებას და ამ გადანაცვებების დეკლარაციულ დაგეგმვას, დანაშაულის მდგომარეობისგან იზოლირებას და კრიმინალური გამოვლინებების წინააღმდეგ გადაუდებელ ღონისძიებებს, ინსტრუქციებს პროკურატურისა და სხვა სამართალდამცავი ორგანოების ყოველდღიურ მუშაობაში.

ზემოთქმულის შეჯამებისას უნდა გვახსოვდეს, რომ კოორდინაციის ეფექტურობის შეფასებისას ყველაზე რთული არის საბოლოო შედეგის დადგენა, რაც გამოიხატება ზემოთ ჩამოთვლილი ამოცანების შესრულებაში, რომელიც მთავარი მიზანს, დანაშაულისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტურობის გაზრდას, ემსახურება. შეფასებისას ამ პრობლემების წარმატებით გადასაჭრელად, პირველ რიგში, საჭიროა რაოდენობრივი და თვისებრივი მაჩვენებლების სწორი შეფარდების უზრუნველყოფა, მათი საიმედოობა და საკმარისობა. მეორე, უნდა დადგინდეს საკოორდინაციო საქმიანობის, საკოორდინაციო მოქმედებების, დანაშაულის მდგომარეობის, დანაშაულებრივი ქმედებების, სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობის, ზოგადად, წესრიგისა დაცვაზე გავლენის რეალობა. გასათვალისწინებელია, რომ პროკურატურის საკოორდინაციო საქმიანობის ეფექტურობა არის შე-

ფასებითი კატეგორია, რომელსაც ახასიათებს სუბიექტურობის ელემენტები, რადგან, მაგალითად, სტატისტიკური ანგარიშგებიც კი ყოველთვის არ ასახავს რეალურ ვითარებას, განსაკუთრებით კორუფციასთან ბრძოლის სფეროში, სადაც კორუფციის სავალალო შედეგები ძალიან მაღალია.[4]

ამასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ კოორდინაციის ეფექტურობის შეფასება საშუალებას იძლევა არა მხოლოდ დამყარდეს პოზიტიური ტენდენციები მის განვითარებაში, არამედ დადგინდეს ასეთი მუშაობის სუსტი ეფექტურობის მიზეზები და პროკურატურის საკოორდინაციო საქმიანობის გაუმჯობესების გზები და საშუალებები.

საქართველოს პროკურატურის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 10 ამოცანით არის წარმოდგენილი. თითოეულ ამოცანას ერთი ან რამდენიმე მიზანი გააჩნია, რომელთა მისაღწევად მოცემულია შესაბამისი მექანიზმები და დაგეგმილი ღონისძიებები. სამოქმედო გეგმა განერილია 2017-2021 წლებზე და თითოეული ღონისძიების შესრულებისთვის ერთი კალენდარული წელია ნაგულისხმევი. სამოქმედო გეგმას არ გააჩნია ინდიკატორების გრაფა. გეგმას ახლავს თითოეული საქმიანობის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი დანაყოფების ჩამონათვალი (პარტნიორ უწყებებთან ერთად). სამოქმედო გეგმაში ამოცანები, მიზნები და მექანიზმები დანომრილია, ხოლო ღონისძიებები - არა. მართალია, ამა თუ იმ მიზნის მისაღწევად ზოგან მხოლოდ ერთი ღონისძიებაა მოცემული, მაგრამ მთელ რიგ შემთხვევაში შესასრულებელ ღონისძიებათა რაოდენობა ერთზე მეტია და ასეთ დროს, მათთვის ნომრების მინიჭება უფრო ადვილად სახელმძღვანელოს და აღქმადს გახდის დოკუმენტს. IDFI-ის რეგიონალური პარტნიორისთვის - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისთვის საქართველოს გენერალური პროკურატურიდან მიწოდებული ინფორმაციით დგინდება, რომ 2017-2021 წლების განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში ჩართული იყო პროკურატურის ყველა სამსახური, მათ შორის, წარმომადგენელი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურიდან. ყველა მოსაზრება განხილულ იქნა სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ, რის შემდგომაც მოხდა სტრატეგიული მიზნებისა და ამ მიზნების მისაღწევად დაგეგმილი მექანიზმების ასახვა შესაბამის დოკუმენტებში. აუცილებელი იყო, სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემდგომში განხილვა და მიმდინარე პროგრესის შუალედური ანალიზის განხორციელება რეგიონების მიხედვით. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ პირისპირ თუ ჯგუფური შეხვედრების დროს გამოიკვეთა, რომ პირველადი გაცნობის შემდგომ პროკურორებს არანაირი შეხება არ ჰქონიათ სტრატეგიულ დოკუმენტებთან. საქართველოს მთავრობის დადგენილ-

ბით დამტკიცებული პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელოს მიხედვით პოლიტიკის დოკუმენტში, რეკომენდებულია, მოცემული იყოს სამიდან ხუთამდე გლობალური მიზანი შესაბამისი ამოცანებით, რომლებიც მიზნებიდან უნდა გამომდინარეობდეს. იგივე დოკუმენტი პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანს განმარტავს, როგორც არსებული პრობლემების გადაჭრის თაობაზე განაცხადს; ამოცანას კი განმარტავს, როგორც პოლიტიკის მიზნების დაკონკრეტებას, სპეციფიკურ შედეგს, რომელიც მიღწეული უნდა იქნეს კონკრეტულ ვადაში. მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულისგან განსხვავებით, პროკურატურის სამოქმედო გეგმაში ამოცანები გვხვდება, როგორც პრობლემის გადაჭრის ზოგადი განაცხადი, ხოლო მიზნები გამოყენებულია ამოცანების ნაცვლად, როგორც მიზნის დაკონკრეტება. უფრო მეტიც, 10-დან ცხრა შემთხვევაში, პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მიზანი და ამოცანა თითქმის სრულად იდენტურია და მათ შორის არ არსებობს რაიმე განსხვავება აღნიშნული ცხრა შემთხვევიდან, სადაც მიზანი და ამოცანა ერთმანეთის იდენტურია, ზოგი მათგანი აკმაყოფილებს ამოცანის კრიტერიუმებს, ზოგი კი - მიზნისას. [5]

დასკვნა

პროკურატურის საკოორდინაციო საქმიანობის ეფექტურობა, უპირველეს ყოვლისა, უნდა განიხილოს ამ საქმიანობის მიზნის მიღწევის ხარისხით და ამ მიზნის მისაღწევად კონკრეტული ქმედებების განხორციელების შედეგის ასახვის პოზიციიდან. შესაბამისად, პროკურატურის საკოორდინაციო საქმიანობის ეფექტურობის დონე განისაზღვრება დასახული მიზნის მიღწევის შედეგით.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Административное право: учебник/ А.Б. Агапов. – 7-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, – Серия: Бакалавр.2013. – [820с.].
2. საქართველოს პარლამენტმა სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი 2009 წლის 9 ოქტომბერს მიიღო, მისი ძირითადი დებულებების ამოქმედების თარიღად კი 2010 წლის 1 ოქტომბერი განისაზღვრა.
3. იხ. კანონპროექტის განმარტებითი ბარათი. დოკუმენტი ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://info.parliament.ge/#law-drafting/9219> 3 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-9 მუხლი
4. Бастрыкин А.И. Криминалистика-прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития. Сборник статей. - М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. - [279 с.].
5. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის დადგენილება №629, გვ. 13: <http://bit.ly/2J5eYC8> 29 იქვე, გვ. 5-6 22.